275 K 8/25

Amtsgericht Dortmund

Beschluss

Im Wege der Zwangsvollstreckung soll am

Dienstag, 19.01.2027, 08:30 Uhr,
3. Etage, Sitzungssaal 3.301, Gerichtsplatz 1, 44135 Dortmund

folgender Grundbesitz:

Grundbuch von Dortmund Blatt 78113

BV lfd. Nr. 2
Gemarkung Dortmund, Flur 59, Flurstück 384, Gebäude- und Freifläche, Disselhoffstraße 1; Größe: 1.129 m²

versteigert werden.

Gem. Wertgutachten handelt es sich um ein 1.129 qm grosses Grundstück, bebaut mit einem teilunterkellerten, zweigeschossigen Einfamilienwohnhaus mit Anbauten sowie einer Doppelgarage (Baujahr 2007). An der nordwestlichen Grundstücksecke ist ein Gartenhaus in Holzkonstruktion vorhanden. Das Grundstück war zum Ortstermin nicht zugänglich und auch nicht einsehbar. Im Bauantrag ist gem. Gutachten ein Außenschwimmbecken vermerkt, welches -ebenso wie eine Überdachung/ein Pavillion in Glaskonstruktion- im Luftbild erkennbar ist. Das Objekt befindet sich im Wohngebiet "südliche Gartenstadt" und war zum Zeitpunkt des Ortstermins leerstehend.

Der Versteigerungsvermerk ist in das genannte Grundbuch am 07.08.2025 eingetragen worden.

Der Verkehrswert wurde gemäß § 74a Abs. 5 ZVG auf

1.500.000,00 €

festgesetzt.

Ist ein Recht in dem Grundbuch nicht vermerkt oder wird ein Recht später als der Versteigerungsvermerk eingetragen, so muss der Berechtigte dieses Recht spätestens im Versteigerungstermin vor der Aufforderung zur Abgabe von Geboten anmelden. Er muss das Recht glaubhaft machen, wenn der Gläubiger widerspricht. Das Recht wird sonst bei der Feststellung des geringsten Gebots nicht berücksichtigt und bei der Verteilung des Versteigerungserlöses dem Anspruch des Gläubigers und den übrigen Rechten nachgesetzt. Soweit die Anmeldung oder die erforderliche Glaubhaftmachung eines Rechts unterbleibt oder erst nach dem Verteilungstermin erfolgt, bleibt der Anspruch aus diesem Recht gänzlich unberücksichtigt.

Es ist zweckmäßig, schon zwei Wochen vor dem Termin eine genaue Berechnung des Anspruchs, getrennt nach Hauptbetrag, Zinsen und Kosten der Kündigung und der die Befriedigung aus dem Versteigerungsgegenstand bezweckenden Rechtsverfolgung, einzureichen und den beanspruchten Rang mitzuteilen. Der Berechtigte kann die Erklärung auch zur Niederschrift der Geschäftsstelle abgeben.

Wer ein Recht hat, das der Versteigerung des Versteigerungsgegenstandes oder des nach § 55 ZVG mithaftenden Zubehörs entgegensteht, wird aufgefordert, die Aufhebung oder einstweilige Einstellung des Verfahrens zu bewirken, bevor das Gericht den Zuschlag erteilt. Geschieht dies nicht, tritt für das Recht der Versteigerungserlös an die Stelle des versteigerten Gegenstandes.